

業務委託契約書

株式会社 (以下「甲」という) と (以下「乙」という)

は、次のとおり業務委託契約 (以下「本契約」という) を締結する。

第1条 (目的)

甲は、自社の業務改善のため、乙に対して 業務を委託することとし、乙がこれを承諾したため、本契約を締結する。

第2条 (委託業務)

甲は、乙に対して、以下の業務（以下「本件業務」という）を委託し、乙はこれを受託する。

(1)

(2)

第3条 (委託料等)

- 1 本契約の委託料は、月額金 円（消費税込）とする。
- 2 甲は、乙に対し、翌月末日までに当月の委託料を下記振込口座に振り込んで支払う。（振込手数料は甲負担）
- | | | |
|------|----|------|
| 銀行 | 支店 | 普通預金 |
| 口座番号 | | |
| 口座名義 | | |
- 3 本件業務の遂行に必要な交通費、宿泊費は甲が負担し、その他本件業務の遂行に通常発生する実費は乙が負担するものとする。

第4条 (途中終了時の委託料)

本契約が解除その他の事由により途中で終了したときは、甲は乙に対して、終了までになされた履行割合に応じた額の委託料を支払うものとする。

第5条 (報告)

乙は、本件業務の履行の状況に関して、甲からの請求があったときは、その状況につ

き直ちに報告しなければならない。

第6条 （通知義務）

甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対し、予めその旨を書面により通知しなければならない。

- （1）法人の名称又は商号を変更するとき
- （2）振込先指定口座を変更するとき
- （3）代表者を変更するとき
- （4）本店、主たる事業所の所在地又は住所を変更するとき

第7条 （再委託）

乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に対し再委託することはできない。ただし、甲が書面による再委託の許可を事前にした場合はこの限りでない。

第8条 （解除）

甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。

- （1）本契約の一つにでも違反したとき
- （2）監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
- （3）差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
- （4）破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
- （5）自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
- （6）合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
- （7）その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき

第9条 （守秘義務）

- 1 甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示さ

れた情報を守秘し、第三者に開示してはならない。

2 前項の守秘義務は、前項の情報が以下のいずれかに該当する場合には適用しない。

- (1) 公知の事実又は当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった事実
- (2) 第三者から適法に取得した事実
- (3) 開示の時点で保有していた事実
- (4) 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実

第10条 (損害賠償責任)

甲又は乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害の全て（弁護士費用及びその他の実費を含むが、これに限られない）を賠償しなければならない。

第11条 (遅延損害金)

甲が本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、乙に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年 %（年365日日割計算）の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第12条 (不可抗力)

本件業務の遂行が甲又は乙の責に帰すべからざる事由により不能（一部不能を含む）又は履行遅滞となった場合に生じた損害については、相互に賠償責任を負わない。

第13条 (契約期間)

本契約の有効期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとし、期間満了日の1か月前までに甲乙いずれからも異議がなされないときには、本契約は期間満了日の翌日から起算して、同一内容にて更に1年間延長されるものとし、それ以後も同様とする。

第14条 (契約終了後の処理)

- 1 甲及び乙は、本契約が終了したときは、互いに既に確定した債権債務について、速やかにこれを清算するものとする。
- 2 乙は、本契約が終了した場合、直ちに本件業務を中止し、甲に対して事務の引継ぎを行い、本契約に基づき預託・貸与された事務処理マニュアル等の物品（本契約に

基づき提供されたデータ類及びこれらが記録された電子媒体等を含む）を、速やかに甲の指示に基づき返還ないし破棄するものとする。

第15条 （反社会的勢力の排除）

- 1 甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下これらを「反社会的勢力」という）に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
 - （1）反社会的勢力に自己の名義を利用させること
 - （2）反社会的勢力が経営を実質的に支配していると認められる関係を有すること
- 2 甲又は乙は、前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
- 3 本条の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

第16条 （協議解決）

本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。

第17条 （合意管轄）

甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ、裁判所又は 裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙相互に署名又は記名・捺印のうえ、各1通を保有することとする。

令和 年 月 日

甲

⑥

乙

⑥